

Entfaltung statt Eskalation – Das Harvard-Konzept, ein weltweit anerkanntes Modell für interessenbasierte Verhandlungsführung, als systemischer Rahmen für Mediation und Verhandlung

Einleitung

Verhandlungen verlaufen selten geradlinig. Sie sind geprägt von Interessen, Emotionen, organisationalen Logiken und systemischen Wechselwirkungen. In dieser Komplexität liefert das Harvard-Konzept seit über 40 Jahren eine strukturgebende Orientierung. Die sechs Prinzipien, auf denen es beruht, wurden in dieser Artikelserie einzeln dargestellt – jeweils mit systemischer Perspektive und mediationspraktischem Bezug.

Dieser abschließende Beitrag bietet eine systematische Einbettung: Er fasst die Harvard-Prinzipien zusammen, verknüpft sie mit dem mediationsbezogenen Phasenmodell und stellt Bezüge zu relevanten Verhandlungsformen, Interventionsmethoden und theoretischen Grundhaltungen her. Ziel ist nicht nur eine Orientierung im Modell, sondern die Anregung zu reflektierter Haltung und eigenständiger Anwendung in der Beratungspraxis.

Ursprung und Wirkungsgeschichte des Harvard-Konzept

Das Harvard-Konzept, ein weltweit anerkanntes Modell für interessenbasierte Verhandlungsführung, wurde Anfang der 1980er Jahre am Harvard Negotiation Project von Roger Fisher, William Ury und Bruce Patton entwickelt. Es basiert auf der Frage, wie Menschen in komplexen, auch eskalierten Situationen **interessenorientiert und fair verhandeln** können – ohne auf bloße Kompromisse oder Machtausgleich zurückzufallen.

International bekannt wurde es durch das Buch „Getting to Yes“, das in über 30 Sprachen übersetzt wurde. In den folgenden Jahrzehnten fand das Modell Eingang in Unternehmensverhandlungen, internationale Diplomatie, Konfliktbearbeitung, Bildung und später auch in die Mediation.

Im deutschsprachigen Raum wurde es zunächst im juristischen Kontext als Gegenentwurf zur konfrontativen Verhandlungslogik etabliert. Ab den 1990er Jahren setzten sich mediative, psychologische und systemische Lesarten durch – insbesondere in der interdisziplinären Mediationspraxis.

Ist das Harvard-Konzept ein Prozess? – Ein kritischer Blick

Das Harvard-Konzept, ein weltweit anerkanntes Modell für interessenbasierte Verhandlungsführung, wurde ursprünglich nicht als Prozessmodell entwickelt, sondern als Prinzipienrahmen für konstruktives Verhandeln. Dennoch liegt in der praktischen Anwendung eine klare Prozessstruktur nahe: Die Abfolge von Sachklärung, Interessenidentifikation, Optionensammlung und Entscheidung bildet implizit eine dynamische Phasenlogik.

In der systemischen Praxis lässt sich das Harvard-Modell mit mediationsnahen Prozessformen verbinden – etwa der klassischen 4-Phasen-Mediation.

Zudem bietet das Modell eine gute Anschlussfähigkeit an das Verständnis von Verhandlung auf mehreren Ebenen:

Substanz- und Prozessebene: Verhandlungen verlaufen nicht nur inhaltlich, sondern auch strukturell. Die Substanzebene umfasst den Sachverhalt – Zahlen, Zuständigkeiten, Entscheidungen. Die Prozessebene betrifft das "Wie" der Auseinandersetzung – wer wird beteiligt, wie wird entschieden, wie transparent ist das Verfahren? Das Harvard-Konzept, ein weltweit anerkanntes Modell für interessenbasierte Verhandlungsführung, stärkt beide Ebenen, indem es sowohl Orientierung für Inhalte als auch eine klare Gesprächsstruktur bereitstellt.

Positionsbezogenes vs. sachbezogenes Verhandeln: Positionsbezogenes Verhandeln ist häufig konfrontativ – es zielt auf Durchsetzung und Festhalten an Forderungen. Sachbezogenes Verhandeln – im Sinne des Harvard-Konzept – setzt dagegen auf Interessenklärung, Kreativität und gemeinsame Problemlösung. Die Prinzipien des Harvard-Konzept unterstützen diesen Zugang gezielt.

Kooperatives vs. kompetitives Verhandeln: In vielen Organisationen treffen diese beiden Haltungen aufeinander. Kooperatives Verhandeln strebt Lösungen an, die für beide Seiten tragfähig sind. Kompetitives Verhandeln hingegen betont Vorteil und Kontrolle. Das Harvard-Konzept, ein weltweit anerkanntes Modell für interessenbasierte Verhandlungsführung, bietet hier einen Kompass: Es fördert kooperative Haltungen, ohne naive Harmonie zu erwarten. Der Anhang A und B **Verhandeln – der mediative Blick und Kooperative und kompetitive Verhandlungsformen** zeigen, wie diese Dynamiken verstanden und professionell gesteuert werden können.

In Summe lässt sich sagen: Das Harvard-Konzept, ein weltweit anerkanntes Modell für interessenbasierte Verhandlungsführung, entfaltet seine Stärke nicht nur durch seine fünf Prinzipien, sondern durch deren Integration in eine prozesshafte, dialogische Struktur. Es stellt damit nicht nur einen Werterahmen bereit, sondern eine **Phasenlogik**, also eine innere Struktur, die den typischen Verlauf einer Verhandlung systematisch gliedert: von der Klärung des Problems, über das Erkennen von Interessen, die Entwicklung von Optionen bis zur Entscheidung. Diese Abfolge unterstützt Orientierung, hilft Ebenen zu trennen und fördert

den konstruktiven Prozess, die Orientierung im Verlauf eines Verhandlungs- oder Mediationsprozesses schafft – von der Klärung über die Interessen- und Optionenarbeit bis zur Vereinbarung.

Diese Phasenlogik wiederum wird gestützt von einer **Entscheidungsstrategie**, die nicht auf Druck oder Anpassung, sondern auf Vergleich, Bewertung und Fairness basiert. Die Prinzipien, die Phasenstruktur und die Entscheidungsstrategie bilden zusammen eine Art kognitives und praktisches Gerüst – einen Verhandlungsraum, der Orientierung, Transparenz und Handlungsfähigkeit ermöglicht.

Gerade im Kontext von Organisationsmediation und systemischer Beratung wird damit deutlich: Das Harvard-Konzept, ein weltweit anerkanntes Modell für interessenbasierte Verhandlungsführung, ist kein starres Modell, sondern eine anpassbare Architektur für kooperative Entscheidungen.

Die fünf Prinzipien im Überblick

1. Menschen und Probleme trennen – Eine systemische Kerntechnik in der Organisationsmediation

Verhandlungen geraten oft ins Stocken, weil Konflikte persönlich genommen werden. Das Prinzip „Menschen und Probleme trennen“ hilft, emotionale Zuschreibungen von sachlichen Anliegen zu entkoppeln. In der Mediation bedeutet das, Beziehungsebene und Sachebene bewusst zu differenzieren – nicht nur sprachlich, sondern auch strukturell. So entsteht ein Raum für Dialog, in dem Vertrauen wachsen und Klarheit entstehen kann.

Problem vs. Konflikt – Eine begriffliche Klärung

Ein **Problem** ist eine sachlich beschreibbare Abweichung vom gewünschten Zustand, die durch Analyse und Lösungskompetenz bearbeitet werden kann.

Ein **Konflikt** hingegen ist ein eskalierendes Beziehungsgeschehen, in dem die Wahrnehmung, Bewertung und Kommunikation zwischen Beteiligten gestört ist.

Beispielhafte Gegenüberstellung:

Ein *Problem* ist etwa: „Das Budget ist überschritten.“ Dabei handelt es sich um eine sachlich analysierbare Situation mit potenziellen Lösungen.

Ein *Konflikt* hingegen äußert sich so: „Du bist schuld, dass wir das Budget überschritten haben!“ – Hier vermischt sich die Sachlage mit persönlichen Vorwürfen. Das Problem wird emotional aufgeladen und der anderen Person zugeschrieben. Konflikte entstehen oft, wenn Probleme personalisiert werden.

| Konflikte entstehen oft dann, wenn ein Problem personalisiert wird.

Systemische Grundlagen

Die systemische Haltung beruht auf Konstruktivismus und Zirkularität:

- **Konstruktivismus:** Realität wird subjektiv konstruiert. Ein Problem ist nie objektiv, sondern immer durch die Brille der Beteiligten gefärbt.
- **Zirkuläres Fragen** hilft, Wechselwirkungen sichtbar zu machen: *"Was glaubst du, wie dein Verhalten auf den anderen wirkt?"*
- Das Problem wird als Element eines Beziehungsgefüges betrachtet, nicht als Eigenschaft einer Person.

Das Trennen von Mensch und Problem bedeutet also: **Der Mensch wird nicht mit seinem Verhalten identifiziert.**

Warum Menschen und Probleme trennen?

Aus systemischer Sicht:

- Menschen sind keine Probleme – sie agieren in Kontexten.
- Verhalten ist immer funktional im jeweiligen Systemzusammenhang.
- Trennung fördert die Deeskalation und Systementkopplung.

Aus kommunikationspsychologischer Sicht (Schulz von Thun):

- Jedes Verhalten hat vier Botschaften (Sach-, Selbstoffenbarungs-, Beziehungs-, Appellebene).
- Wird ein Konflikt über die Beziehungsebene ausgetragen, blockiert dies die sachliche Klärung.
- Trennung hilft, den Fokus auf die Sachebene zu lenken.

Aus der Transaktionsanalyse (TA):

- Unbewusste Spiele (z. B. "Jetzt hab ich dich, du Schwein!") entstehen durch Rollenzuschreibungen.
- Wenn Personen auf ihre Kind- oder Eltern-Ich-Zustände reduziert werden, verschmilzt Mensch und Problem.
- Ein funktionierendes Erwachsenen-Ich trennt Beobachtung von Bewertung.

Aus psychologischer Sicht:

- Emotionales Reagieren (Fight/Flight/Freeze) verhindert Perspektivwechsel.
- Die Trennung ermöglicht Regulation: erst *Selbstklärung*, dann *gemeinsame Klärung*.

Ziele dieser Technik

Vertrauensaufbau

Indem Menschen nicht als "Problemträger" dargestellt werden, sondern als kooperationsfähige Beteiligte, entsteht Raum für gegenseitigen Respekt. Die Technik unterstützt die Grundannahme: *"Du bist nicht das Problem – wir lösen gemeinsam ein Problem."* Diese Haltung senkt die Verteidigungsbereitschaft und eröffnet neue Beziehungsmöglichkeiten, insbesondere in hierarchisch geprägten Organisationen.

Entspannung der Gesprächssituation

Konfliktsituationen sind oft emotional aufgeladen. Die Trennung von Mensch und Problem entlastet die Beteiligten emotional, weil Schuldzuweisungen unterbleiben. Stattdessen wird das Gespräch konstruktiv auf eine lösungsorientierte Ebene gelenkt. Dies reduziert Stress, fördert Offenheit und erhöht die Kommunikationsbereitschaft.

Verlagerung des Fokus auf die gemeinsame Lösung

Wenn nicht länger Personen für das Problem verantwortlich gemacht werden, kann der Blick frei werden für systemische Ursachen, strukturelle Barrieren oder kommunikative Missverständnisse. Der Fokus verschiebt sich von der Vergangenheit (Wer hat was getan?) hin zur Zukunft (Wie können wir es gemeinsam besser machen?). Das stärkt die Eigenverantwortung beider Seiten und fördert eine nachhaltige Veränderung.

Herausforderung: Wenn das Problem im Menschen gesehen wird

Gerade in emotional aufgeladenen Konflikten – etwa bei erlebter Kränkung, Vertrauensbruch oder Demütigung – wird das Problem häufig als Teil der Person erlebt. Die Trennung von Person und Problem erscheint dann künstlich oder sogar zynisch. In solchen Fällen braucht es besondere Sensibilität und methodisches Geschick seitens der Mediatorin oder des Mediators.

Vertrauensaufbau durch Beziehungsgestaltung

Bevor eine kognitive Trennung möglich ist, muss eine emotionale Basis geschaffen werden. Geeignete Interventionen sind:

- **Empathische Spiegelung:** "Ich höre, dass Sie sich tief verletzt fühlen durch das, was passiert ist."
- **Allparteilichkeit aktiv zeigen:** Jeder Partei wird zugehört und Wertschätzung entgegengebracht, ohne Bewertungen vorzunehmen.
- **Tempo drosseln:** In frühen Phasen der Mediation weniger auf die Lösung, sondern auf das gegenseitige Verstehen fokussieren.

Problem-Externalisierung durch sprachliche Reframing-Techniken

- **Formulierungshilfen:** Statt "Frau X ist rechthaberisch" → "Die Gespräche mit Frau X verlaufen oft festgefahren – was könnte dahinter stehen?"
- **Narrative Umdeutung:** "Was ist die Geschichte dieses Konflikts aus Ihrer Sicht – und welche andere Geschichte könnte man auch erzählen?"

Fokusverschiebung durch zirkuläres Fragen

Zirkuläres Fragen kann helfen, die Perspektive zu öffnen:

- "Was denken Sie, wie die andere Seite die Situation erlebt hat?"
- "Was glauben Sie, wie Ihr Verhalten auf das Team wirkt?"

Diese Interventionen führen schrittweise dazu, dass sich die Identifikation mit dem Konflikt lockert – und der Weg zur Trennung von Mensch und Problem geöffnet wird.

Beispiele aus der Organisationspraxis

1. **Projektverzug:** Statt „Peter ist unfähig“, wird analysiert: „Welche Prozessschritte sind unklar?“
2. **Führungskonflikt:** Statt „Meine Chefin ist unfair“, wird gefragt: „Welche Erwartungen sind unausgesprochen?“
3. **Teamkonflikt:** Statt Schuldzuweisungen: „Welche unterschiedlichen Sichtweisen bestehen auf das Ziel?“

Die Trennung von Mensch und Problem ist mehr als ein Kommunikationstrick. Sie ist Ausdruck systemischer Haltung, psychologischer Reife und konfliktanalytischer Klarheit. Besonders in der Organisationsmediation eröffnet sie den Weg zu tragfähigen Lösungen – jenseits von Schuld, Scham und Eskalation.

2. Fokus auf Interessen statt Positionen – Ein systemischer Zugang zur Verhandlungsführung

Statt auf starren Forderungen zu beharren, legt dieses Prinzip den Fokus auf die dahinterliegenden Bedürfnisse und Beweggründe. Positionen begrenzen, Interessen öffnen. Mediator:innen helfen, diese Interessen sichtbar zu machen – durch hypothetisches Fragen, Reframing, Cluster-Visualisierungen und systemische Interventionen.

Der Grundgedanke: Interessen sichtbar machen

Anstatt auf festgelegten Forderungen zu beharren, legt das Harvard-Konzept nahe, die dahinterliegenden Interessen und Bedürfnisse zu ermitteln. Interessen sind flexibler, vielseitiger und geben Einblick in das *Warum* einer Position. Die Trennung zwischen Position und Interesse öffnet Räume für neue, kreative Lösungen, die den Beteiligten gerecht werden können.

Metapher: *Die Position ist die Landkarte – aber die Interessen sind das Terrain.* Wer nur mit der Landkarte verhandelt, übersieht Höhen, Tiefen und Umwege. Erst wer das Terrain – also die Interessen – kennt, kann sich flexibel, orientiert und nachhaltig bewegen.

Systemische Sicht auf Positionen und Interessen

In systemischen Kontexten betrachten wir Positionen und Interessen nicht als Eigenschaften von Personen, sondern als Elemente eines Beziehungssystems.

Was ist eine Position?

- Eine Position ist eine konkrete Forderung oder ein fixierter Lösungsvorschlag, z. B. „Ich will dieses Büro“, „Ich verlange eine Gehaltserhöhung“.
- Positionen sind oft eng verknüpft mit Status, Rollenbildern, persönlichen Narrativen oder organisationaler Zugehörigkeit.
- In konflikthafter Systemen sind Positionen häufig Stellvertreter für tieferliegende emotionale Anliegen (z. B. Zugehörigkeit, Anerkennung, Kontrolle).

Was ist ein Interesse?

- Interessen sind die Beweggründe, die Bedürfnisse, Werte oder Ziele, die hinter einer Position stehen.
- Sie sind dynamischer und mehrperspektivisch – und lassen sich in der Regel besser miteinander in Beziehung setzen als Positionen.
- Interessen spiegeln systemische Kontexte: Machtverhältnisse, unausgesprochene Loyalitäten, verdeckte Rollenerwartungen.

Beispiel: Zwei Abteilungen streiten über ein Projektbudget (Position). Bei näherem Hinsehen wird deutlich: Die eine Seite sorgt sich um Ressourcensicherung (Interesse), die andere um Sichtbarkeit und Einfluss im Unternehmen (ebenfalls Interesse).

Systemische Grundlagen von Interessen statt Positionen

Das systemische Denken unterstützt das Prinzip „Interessen statt Positionen“ auf mehreren Ebenen:

1. **Konstruktivismus:** Positionen entstehen aus subjektiven Wirklichkeitskonstruktionen. Was als „gerecht“, „zumutbar“ oder „zwingend“ erscheint, ist immer auch eine Folge individueller Deutungen.
2. **Mehrperspektivität:** Interessen lassen sich vielfältiger erzählen und sind anschlussfähiger für andere Positionen im System.
3. **Zirkularität:** Positionen wirken eskalierend, weil sie Gegenpositionen erzeugen. Interessen eröffnen stattdessen Suchbewegungen.
4. **Selbstorganisation:** Systeme verändern sich durch Störungen. Das Sichtbarmachen von Interessen ist eine konstruktive Störung, die neue Lösungsräume erschließt.

Warum Positionen und Interessen unterscheiden?

Eskalationsvermeidung

Positionen führen oft zu Konfrontationen: „Entweder wir machen es so – oder gar nicht.“ Interessen hingegen laden ein zum Dialog: „Was ist dir wichtig?“ Diese Verschiebung von Konfrontation zu Ko-Konstruktion senkt die Eskalationsdynamik.

Ressourcennutzung

Interessen können gemeinsame Werte und Ziele sichtbar machen – also Ressourcen, die in Positionen verborgen bleiben. Dies stärkt die Kooperationsbereitschaft.

Systemischer Mehrwert

In Organisationen mit hoher Komplexität und vielen Wechselwirkungen wirken Interessen wie *Übersetzer*. Sie helfen, verschiedene Logiken (Führung, Team, Strategie, Kultur) miteinander ins Gespräch zu bringen.

Weitere theoretische Grundlagen

Schulz von Thun – Kommunikationspsychologie

- Positionen drücken sich meist auf der **Sachebene** aus.
- Interessen liegen häufig auf der **Selbstoffenbarungs-** oder **Beziehungsebene**.
- Die Unterscheidung hilft, Gespräche zu entflechten und tieferes Verständnis zu ermöglichen.

Transaktionsanalyse

- In der TA sind Positionen häufig mit dem **kritischen Eltern-Ich** verbunden: festgelegt, fordernd, bewertend.
- Interessen dagegen entspringen häufig dem **Erwachsenen-Ich**: sie sind reflektiert, situationsbezogen und dialogfähig.

Konfliktmodell nach Glasl

- In frühen Eskalationsstufen kann über Interessen noch verhandelt werden (Stufe 1–3).
- In späteren Eskalationsphasen werden Positionen starrer und destruktiver.
- Der Fokus auf Interessen ist eine präventive Maßnahme gegen Eskalation.

Psychologische Grundlagen

- Interessen aktivieren emotionale Ressourcen (z. B. Hoffnung, Sinn, Zugehörigkeit).
- Positionen hingegen aktivieren häufig Abwehrmechanismen (z. B. Kampf, Rückzug, Starre).

Interventionen in der Praxis

Interessen erfragen – aber richtig

- Statt: „Was wollen Sie?“ → „Worum geht es Ihnen dabei?“
- Statt: „Was fordern Sie?“ → „Was macht diese Lösung für Sie so wichtig?“
- Auch hilfreich: „Was würde passieren, wenn Sie Ihre Position durchsetzen – und was, wenn nicht?“

Hypothetisieren und spiegeln

- „Wenn ich Sie richtig verstehe, ist Ihnen Sicherheit bei Entscheidungen besonders wichtig?“
- „Das klingt für mich nach einem Wunsch nach Verlässlichkeit – liege ich da richtig?“

Reframing von Positionen

- „Sie wollen unbedingt dieses Büro behalten – könnte das auch damit zu tun haben, dass Sie einen Rückzugsort brauchen?“
- „Wenn Sie sagen: ‚Ich verlange die Leitung‘ – steckt da vielleicht der Wunsch nach Gestaltungsspielraum?“

Visualisierung von Interessenclustern

- Interessen auf Karten schreiben, gruppieren, Gemeinsamkeiten markieren
- Gemeinsam prüfen: Welche Interessen sind kompatibel? Welche ergänzen sich?

Das Prinzip „Fokus auf Interessen statt Positionen“ ist mehr als eine Technik – es ist eine Haltung. Es bedeutet, unter die Oberfläche zu schauen, zuzuhören, Verstehen zu ermöglichen und Zusammenarbeit zu gestalten. In Organisationen mit hoher Komplexität und Dynamik ist diese Haltung überlebenswichtig.

Für systemisch arbeitende Mediator:innen und Berater:innen bietet dieses Prinzip einen zentralen Zugang zu nachhaltiger Konfliktlösung, stabiler Beziehungsgestaltung und kreativer Veränderungsarbeit.

3. Entscheidungsoptionen entwickeln – Drittes Prinzip des Harvard-Konzept in der Organisationsmediation

Ein zentrales Element gelingender Mediation ist die Trennung von Ideenfindung und Bewertung. Kreative Methoden wie Stillarbeit, Kartenabfrage oder Clustern fördern die Vielfalt. So entstehen Entscheidungsoptionen, die den Interessen beider Seiten gerecht werden können – weit über den Kompromiss hinaus.

Problemdefinition: Wenn Kompromisse zu früh entstehen

In vielen Organisationen ist die Dynamik bekannt: Nach einer Konfliktschilderung wird rasch nach Lösungen gesucht. Oft einigt man sich auf einen Kompromiss – doch die Lösung hält nicht, oder ein Beteiligter zieht sich innerlich zurück. Was fehlt, ist ein Raum für Vielfalt.

Wenn nur *eine* Lösung als denkbar gilt, reduziert sich die Verhandlung auf ein *Nullsummenspiel*. Ein Nullsummenspiel ist eine Situation, in der der Gewinn der einen Seite exakt dem Verlust der anderen entspricht – die Summe ist immer null. In solchen Verhandlungen wird jede Zugeständnis als Verlust gewertet, statt als Beitrag zur Lösung.

Wenn nur *eine* Lösung als denkbar gilt, reduziert sich die Verhandlung auf ein Nullsummenspiel. Solche Situationen erzeugen Misstrauen, Verhärtung und führen nicht selten zu Folgestreitigkeiten.

Theorie: Kreative Vielfalt als systemischer Prozess

Systemische Grundlagen

- **Konstruktivismus:** Jede Partei bringt ihre Wirklichkeitskonstruktionen ein. Erst im gemeinsamen Raum entsteht neue Bedeutung.
- **Zirkuläres Denken:** Optionen entstehen nicht durch lineare Zielorientierung, sondern im Wechselspiel von Perspektiven.
- **Selbstorganisation:** Systeme entwickeln neue Strukturen durch Irritation – kreative Lösungen sind solche Irritationen.
- **Mehrperspektivität:** Vielfalt an Optionen ermöglicht, Unterschiede sichtbar und bearbeitbar zu machen.

Kommunikationspsychologie nach Schulz von Thun

- Optionen entstehen auf verschiedenen Ebenen der Kommunikation.
- Eine Idee, die auf der Sachebene formuliert wird, kann auf der Beziehungsebene blockiert oder getragen werden.
- Metakommunikation („Wie gehen wir mit Ideen um?“) ist daher essenziell.

Konfliktdynamik nach Glasl

- In Eskalationsstufe 3 („Taten statt Worte“) beginnt der Handlungsvorrang. Optionen zu generieren bedeutet hier, zurück zur Kooperation zu finden.
- Das Prinzip wirkt deeskalierend: Wer Optionen anbietet, verlässt die Konfrontation.

Anwendung in der Organisationsmediation

Trennung von Lösungsfindung und Bewertung

Ein zentrales Prinzip: Zuerst sammeln – dann prüfen. Diese Trennung verhindert vorschnelles Verwerfen und schützt schwache, aber wichtige Impulse.

Konkrete Methode	Beschreibung
Stillarbeit	Jeder notiert 3–5 Lösungsideen ohne Austausch.
Kartenabfrage	Alle Ideen werden sichtbar gemacht – ohne Kommentar.
Clustern	Gemeinsam werden Themenbereiche und Muster erkannt.
Bewerten	Erst danach erfolgt die Bewertung anhand von Kriterien wie Umsetzbarkeit, Fairness, Dauerhaftigkeit.

Systemische Leitfragen in der Lösungsphase
„Was wäre eine Lösung, mit der niemand verliert?“
„Welche Lösung wäre überraschend – aber nützlich?“
„Welche Option würde ein externer Beobachter vorschlagen?“
„Wenn es keine Begrenzungen gäbe – was wäre dann denkbar?“
„Welche Lösung wäre nicht perfekt, aber akzeptabel für beide Seiten?“

Beispiel aus der Praxis

Konflikt: Zwei Fachbereiche streiten über Zuständigkeiten bei Projektaufträgen. Beide beanspruchen Ressourcenverteilung.

Klassischer Kompromiss: „Jede Abteilung übernimmt 50 % der Projekte.“

Optionenvielfalt (Ergebnis der Mediation):

- Ressourcenvergabe über ein rollierendes System
- Projektverteilung nach Verfügbarkeit und Kompetenz
- Bildung eines übergreifenden Projektpools mit Zuteilung durch eine neutrale Instanz

Die Vielfalt der Ideen führt zu einer stabileren und flexibleren Lösung.

Das Entwickeln von Entscheidungsoptionen ist ein kreativer, systemischer Prozess. Er erweitert die Perspektiven, stärkt das Vertrauen in die Mediation und bietet die Chance auf Win-Win-Lösungen. Besonders in komplexen Organisationen ist dieses Prinzip unverzichtbar – denn dort sind einfache Kompromisse selten nachhaltig.

Mediatoren und Berater:innen, die mit diesem Prinzip arbeiten, ermöglichen ihren Klienten mehr als eine Lösung: Sie ermöglichen **Bewegung**.

4. Verhandeln auf Augenhöhe: Objektive Maßstäbe systemisch nutzen

Subjektive Bewertungen und Machtgefälle behindern oft tragfähige Einigungen. Das Prinzip „Objektive Kriterien verwenden“ fordert dazu auf, gemeinsame Maßstäbe zu finden – seien es rechtliche Normen, Marktwerte oder branchenspezifische Standards. Mediator:innen moderieren diesen Prozess als Schutzraum für Fairness.

Problemdefinition: Wenn Macht und Meinung dominieren

Beide Anhänge beinhalten den theoretischen Hintergrund zur Thema Objektive Maßstäbe systemisch nutzen

- Anhang A, *Der Verhandlungsgedanke in der Mediation*, behandelt die Unterscheidung zwischen sachbezogenem und positionsbezogenem Verhandeln sowie die Rolle der Verhandlungsphasen.
- Anhang B, *Kooperative und kompetitive Verhandlungstechniken in der Mediation*, beschreibt, wie Mediator:innen mit unterschiedlichen Verhandlungsstilen umgehen und zeigt, wie wichtig objektive Kriterien in kompetitiven Settings sind.

Beide Anhänge verdeutlichen, warum in konflikthafter oder asymmetrischen Verhandlungssituationen ein Rückgriff auf gemeinsam akzeptierte Maßstäbe essenziell ist, um faire und tragfähige Lösungen zu ermöglichen.

In vielen Organisationen sind Entscheidungen das Ergebnis von Status, Einfluss oder rhetorischer Überlegenheit. Doch was passiert, wenn eine Partei das Ergebnis nicht nachvollziehen kann oder sich übergangen fühlt?

Subjektive Entscheidungen führen häufig zu:

- **Misstrauen gegenüber der Lösung:** Wenn ein Beteiligter das Ergebnis als einseitig oder unfair wahrnimmt, fehlt das Vertrauen in die Tragfähigkeit der Vereinbarung. Beispiel: Eine Führungskraft fühlt sich bei der Zielvereinbarung übergangen und hält sich später nicht daran.
- **Fehlender Verbindlichkeit:** Ohne objektive Maßstäbe bleibt die Entscheidung oft interpretationsfähig – was ihre Umsetzung schwächt. Beispiel: Ein Team einigt sich auf eine "faire Verteilung der Aufgaben", ohne zu definieren, was fair bedeutet.
- **Spätere Infragestellung oder stille Verweigerung:** Vereinbarungen, die auf subjektiven Einschätzungen beruhen, werden im Nachhinein leichter relativiert oder ignoriert. Beispiel: Eine Partei lehnt Monate später die getroffene Lösung ab, weil sie sich an "ihr Verständnis der Absprache" erinnert.

Besonders bei bereits angespannten Beziehungen reicht ein bloßer Kompromiss nicht – es braucht ein nachvollziehbares Maß an Fairness.

Theorie: Objektivität als systemische Verhandlungshilfe

Systemische Grundlagen

- **Konstruktivismus:** Jeder konstruiert seine eigene Realität – objektive Kriterien schaffen eine *temporäre* gemeinsame Realität. Dabei entsteht ein scheinbarer Widerspruch: Wie können objektive Maßstäbe in einem konstruktivistischen Rahmen überhaupt gelten? Denn wenn alle Wahrnehmung subjektiv ist, scheint Objektivität unmöglich.

Dieser Widerspruch lässt sich auflösen, wenn man Objektivität nicht als absolute Wahrheit versteht, sondern als **verhandelte Bezugspunkte**, auf die sich Beteiligte für die Dauer einer Entscheidungsfindung einigen. In der Systemtheorie wird dies als *strukturierende Kopplung* verstanden: Objektive Kriterien sind damit keine absoluten Wahrheiten, sondern von den Beteiligten ausgehandelte Orientierungsgrößen, die dabei helfen, Entscheidungen nachvollziehbar zu treffen und Unsicherheit in Verhandlungsprozessen zu reduzieren.

- **Zirkuläres Denken:** In konflikthaften Kommunikationsmustern neigen die Beteiligten dazu, Ursache und Wirkung linear zu interpretieren („Ich reagiere nur auf den anderen“). Objektive Kriterien wirken hier wie ein externer Referenzpunkt, der es ermöglicht, aus diesen Eskalationsspiralen auszusteigen. Durch ihre Einführung wird der Gesprächsfluss zirkulär erweitert: Nicht mehr nur die Logik der Gegenseite zählt, sondern auch ein dritter Bezugspunkt – ein Maßstab außerhalb des persönlichen Erlebens. Dies öffnet die Möglichkeit, eigene Anteile zu reflektieren, gemeinsame Muster zu erkennen und neue Kontexte für Verständigung zu schaffen.
- **Selbstorganisation:** In der Systemtheorie werden soziale Systeme als sich selbst organisierende Einheiten verstanden, die auf Sinn- und Entscheidungsstrukturen angewiesen sind. Objektive Kriterien wirken in diesem Zusammenhang als *strukturgebende Impulse von außen*, die das System nicht steuern, aber anregen. Sie schaffen eine temporäre Orientierung, die hilft, Entscheidungskomplexität zu reduzieren, ohne die Autonomie der Beteiligten aufzuheben. In der Mediation können solche Kriterien als stabilisierende Struktur wahrgenommen werden, die es erlaubt, innerhalb der Selbstorganisation des Systems zu konsensfähigen Lösungen zu gelangen.

Kommunikationspsychologie nach Schulz von Thun

- Subjektive Argumente erscheinen auf der *Beziehungs- oder Selbstoffenbarungsebene*.
- Objektive Maßstäbe verschieben das Gespräch zurück auf die *Sachebene*.
- So wird eine Diskussion versachlicht, ohne dass Bedürfnisse übergangen werden.

Konfliktforschung nach Glasl

- In Eskalationsstufe 4 („Koalitionen“) oder 5 („Gesichtsverlust“) helfen objektive Kriterien, persönliche Angriffe zu vermeiden.
- Sie ermöglichen eine Re-Legitimierung der Gesprächsbasis.

Anwendung in der Organisationsmediation

Wo kommen objektive Kriterien her?

- Rechtliche Normen (Tarifverträge, Datenschutzvorgaben): z. B. bei der Klärung von Arbeitszeiten anhand gesetzlicher Vorgaben.
- Branchenstandards (DIN-Normen, Projektleitlinien): z. B. bei der Bewertung von Qualitätssicherungsprozessen nach ISO-Richtlinien.
- Wirtschaftliche Referenzwerte (Marktpreise, Benchmarks): z. B. bei der Diskussion über Dienstleistungspreise anhand von branchenüblichen Stundensätzen.
- Interne Dokumente (Leitbilder, Verfahrensanweisungen): z. B. bei der Frage nach Zuständigkeiten mit Bezug auf bestehende Organisationshandbücher.
- Expertise von Dritten (Gutachten, Erfahrungswerte): z. B. bei der Klärung technischer Fragen durch Einschaltung eines unabhängigen Sachverständigen.

Rolle der Mediator:innen

- Identifikation möglicher Kriterienquellen
- Moderation der Auswahl: Was wird von beiden Seiten akzeptiert?
- Zeitpunkt steuern: Objektive Kriterien werden *vor* der Bewertung vereinbart

Typische Leitfragen zur Anwendung

- „Woran machen Sie fest, ob das eine faire Lösung ist?“
- „Gibt es Regelwerke, die Sie beide anerkennen würden?“
- „Was würde jemand mit viel Erfahrung in dieser Situation vorschlagen?“
- „Was hat sich in vergleichbaren Fällen bewährt?“

Beispiel aus der Praxis

Fall: Zwei Abteilungen streiten über die Verteilung gemeinsamer Arbeitszeitanteile.

Subjektive Lösung: Jede Seite nennt ihre Einschätzung (50 % vs. 80 %).

Vorgehen mit objektiven Kriterien:

- Rückgriff auf Projektverträge, Zeiterfassungssysteme, Zielvereinbarungen
- Einigung auf eine Berechnungsformel, die für beide nachvollziehbar ist

Ergebnis: Akzeptierte Entscheidung und Grundlage für zukünftige Konfliktvermeidung.

Objektive Kriterien wirken wie ein Kompass im Nebel emotionaler und machtgeprägter Verhandlungen. Sie machen Vereinbarungen nachvollziehbar, stärken die Akzeptanz und bieten Orientierung jenseits persönlicher Meinungen.

In der Organisationsmediation sind sie ein zentrales Werkzeug für Mediator:innen, um Dialogräume zu strukturieren, die Fairness zu erhöhen und den Beteiligten Orientierung zu geben.

5. Entwicklung und Vergleich der BATNA – Handlungsfähigkeit durch Verhandlungsalternativen stärken

Wenn keine Einigung gelingt – was dann? Die Arbeit mit BATNAs (Best Alternative to a Negotiated Agreement) schützt vor faulen Kompromissen. Sie schafft Klarheit, stärkt die Handlungsfähigkeit und ermöglicht nachhaltige Lösungen. In der Organisationsmediation entfalten BATNA, WATNA, ZOPA und ZAPTA systemisches Potenzial.

In jeder Verhandlung – ob in Projektteams, bei Führungskonflikten oder zwischen Organisationseinheiten – steht am Ende eine Entscheidung. Doch was geschieht, wenn keine Einigung erzielt wird? Die Qualität einer Verhandlung hängt nicht allein vom Ergebnis ab, sondern auch davon, welche **Alternativen** den Beteiligten zur Verfügung stehen.

Verhandlungsalternativen sind **gedanklich durchgespielte Handlungsoptionen**, die dann greifen, wenn die Verhandlung scheitert oder keine tragfähige Lösung gefunden wird. Sie entstehen durch Reflexion, Szenarienplanung oder im Vorfeld der Mediation durch bilaterale oder strategische Vorklärung. Alternativen machen Verhandlungen souveräner – denn wer seine Optionen kennt, verhandelt nicht aus Angst oder Ohnmacht, sondern auf Augenhöhe.

Das Konzept der **BATNA** – Best Alternative to a Negotiated Agreement – hilft, diese Alternativen systematisch zu entwickeln, zu vergleichen und in der Mediation transparent zu reflektieren. Dieser Artikel beleuchtet, wie BATNAs im Kontext von Organisationsmediation methodisch, systemisch und verantwortungsvoll genutzt werden können.

Problemdefinition: Verhandlungen ohne Sicherheitsnetz

In Organisationen erleben wir oft, dass Entscheidungen unter Zeitdruck oder mit hohem Erwartungsdruck getroffen werden. Nicht selten werden Einigungen eingegangen, obwohl wichtige Bedingungen ungeklärt oder unausgesprochen sind. Die Folge: Vereinbarungen, die später infrage gestellt, unterlaufen oder passiv blockiert werden.

Ein häufiger Grund dafür ist das Fehlen von reflektierten Alternativen: Die Beteiligten wissen nicht, welche Optionen sie tatsächlich haben, wenn keine Einigung zustande kommt – oder sie sprechen nicht darüber. In solchen Fällen wird die Einigung zur Pflicht, nicht zur Wahl. Das erzeugt Frust, Misstrauen und Abhängigkeit.

Beispiel: Eine Fachabteilung akzeptiert neue Projektverpflichtungen, obwohl sie weiß, dass die Ressourcen nicht ausreichen – aus Angst, nicht kooperationsbereit zu wirken oder das Projekt zu gefährden.

Theorie: BATNA als systemisches Orientierungsinstrument

Was ist eine BATNA?

BATNA steht für *Best Alternative to a Negotiated Agreement* und bezeichnet die beste Handlungsoption, die einer Partei zur Verfügung steht, wenn keine Einigung erzielt wird. Sie dient nicht als Drohmittel, sondern als **Bezugsgröße für Entscheidungsqualität**: Eine gefundene Lösung ist nur dann sinnvoll, wenn sie besser ist als das, was ohne Einigung geschehen würde.

BATNA steht im Zusammenhang mit weiteren Konzepten:

- **WATNA** (*Worst Alternative to a Negotiated Agreement*): Die schlechteste realistische Option, wenn keine Einigung zustande kommt. Sie hilft, Risiken bewusst zu machen und Entscheidung aus Angst oder Überforderung zu vermeiden. Beispiel: Der Abbruch eines Projekts führt zu Personalverlust, Imageeinbußen und finanziellen Sanktionen.
- **ZOPA** (*Zone of Possible Agreement*): Der Verhandlungsbereich, in dem sich die BATNAs der Parteien überlappen. Hier besteht Spielraum für Einigungen. Wenn beispielsweise Partei A bereit wäre, zwischen 40.000 und 50.000 € zu zahlen und Partei B mindestens 45.000 € verlangt, liegt die ZOPA zwischen 45.000 und 50.000 €.

ZOPA-Beispieltabelle:

Beteiligte	Untergrenze (BATNA)	Obergrenze (max. akzeptabel)
Partei B	40.000 €	50.000 €
Partei A	45.000 €	55.000 €

→ Verhandelbarer Bereich: **45.000–50.000 €**

- **ZAPTA** (*Zone of Agreement Possible to All*): Der Bereich minimal akzeptabler Lösungen, bei denen keine Partei ihr Gesicht verliert oder Grundwerte verletzt sieht. Sie beschreibt den kleinsten gemeinsamen Nenner – etwa eine temporäre Übergangslösung oder ein Teilabkommen, das auf späteren Nachverhandlungen aufbaut.

Systemische Perspektiven

- **Konstruktivismus**: BATNAs sind keine objektiv gegebenen Fakten, sondern subjektiv konstruierte Szenarien. Entscheidend ist nicht nur, *was* möglich ist, sondern *wie* es wahrgenommen und bewertet wird.
- **Zirkuläres Denken**: Die Kenntnis und Kommunikation über die eigene BATNA beeinflusst die Wahrnehmung und Strategie der Gegenseite. Wer offen mit Alternativen umgeht, verändert den Verhandlungsraum.
- **Selbstorganisation**: Die Arbeit mit Alternativen aktiviert Entscheidungsräume und stärkt die Autonomie innerhalb des Systems. BATNAs wirken wie systeminterne Korrekturinstrumente gegen erzwungene Lösungen.

Kommunikationspsychologie (Schulz von Thun)

- Die Arbeit an der eigenen BATNA fördert Selbstklärung (Selbstoffenbarungsebene).

- Zugleich unterstützt sie bewusste Kommunikation über innere Klarheit („Ich bin handlungsfähig – aber bereit zur Lösung“).
- Über die Sachebene hinaus können auch emotionale Appelle abgefedert werden („Ich muss das jetzt durchsetzen!“ → „Ich habe Alternativen“).

Anwendung in der Organisationsmediation

Die konkrete Umsetzung des BATNA-Konzepts in der Organisationsmediation erfordert methodisches Geschick und eine gute Balance zwischen Struktur und Offenheit. Ziel ist es, individuelle Alternativen nicht nur zu benennen, sondern sie realistisch, systemisch und beziehungsbewusst zu reflektieren.

Die Entwicklung von BATNAs beginnt meist mit offenen, reflexiven Fragen: „Was würden Sie tun, wenn es heute zu keiner Lösung kommt?“ oder „Welche Option haben Sie – auch wenn die andere Seite nicht mitgeht?“ Diese Fragen eröffnen einen Raum zur Selbstklärung, in dem es nicht um Macht, sondern um Handlungsfähigkeit geht.

In einem nächsten Schritt folgt die **Szenarienarbeit**: Die Beteiligten skizzieren realistische Alternativen – von Rückzug über Eskalation bis hin zu Zwischenlösungen. Diese Szenarien werden bewusst mit ihren Auswirkungen auf Zeit, Ressourcen, Beziehungen und Image verbunden. Hierbei kann auch visuell gearbeitet werden – etwa mit Entscheidungsbäumen oder Karten.

Ein dritter Aspekt ist die **Unterscheidung zwischen Wunsch, Drohung und tragfähiger Option**. Viele Aussagen wie „Dann machen wir eben gar nichts mehr“ sind Affektaussagen oder Appelle, keine echten BATNAs. Die Mediator:in hilft, diese Ebenen zu entflechten und herauszuarbeiten, welche Alternativen tragfähig sind – auch wenn niemand zuschaut.

Vergleich und Bewertung

Nach der Entwicklung möglicher Alternativen stellt sich die Frage, wie diese bewertet und miteinander verglichen werden können. Ziel ist es, zwischen Wunschbild und realistischer Option zu unterscheiden und auf dieser Basis fundierte Entscheidungen zu treffen.

Ein hilfreicher Ansatz ist die Bewertung anhand mehrerer systematisch reflektierter Kriterien: Wie riskant ist die jeweilige Option? Welche direkten und indirekten Kosten entstehen? Wie schnell lässt sich die Alternative umsetzen? Welche Auswirkungen hätte sie auf das Image der Person, des Teams oder der Organisation? Und wie reversibel ist der eingeschlagene Weg, sollte sich später eine bessere Lösung ergeben?

Eine strukturierte Methode zur Bewertung ist die **BATNA-Matrix**. Dabei werden die identifizierten Alternativen zeilenweise gegenübergestellt, während die relevanten Kriterien die Spalten bilden. Jede Option wird qualitativ oder semiquantitativ eingeschätzt (z. B. niedrig–mittel–hoch), um Stärken, Risiken und Trade-offs sichtbar zu machen. So wird deutlich, welche Alternative wirklich tragfähig ist – und welche vor allem aus emotionalem Druck heraus gewählt wird.

Mediatorische Interventionen

Ein zentraler Beitrag der Mediator:in in der BATNA-Arbeit liegt darin, Reflexionsräume zu schaffen, in denen Alternativen nicht als Drohung, sondern als Orientierungsinstrument betrachtet werden können. Die folgenden Interventionen fördern Perspektivwechsel und fördern die Selbstverantwortung der Beteiligten.

Die Technik des **Spiegelns** erlaubt es, implizite Denkweisen oder Strategien der Beteiligten zurückzugeben – nicht als Korrektiv, sondern als Einladung zur Reflexion. Beispielsweise könnte gefragt werden: „Wenn Sie diesen Weg tatsächlich gehen – was verändert sich dann konkret in Ihrem Team oder im Projektverlauf?“ Ziel ist es, dass die Person ihre Entscheidung innerlich durchspielt und deren Folgen systemisch abschätzt.

Systemisch zirkuläres Fragen eröffnet den Blick auf die Wechselwirkungen im System. Mit einer Formulierung wie: „Wie denken Sie, würde Ihre Alternative auf die Gegenseite wirken?“ wird nicht nach Schuld oder Durchsetzbarkeit gefragt, sondern nach Wirkungszusammenhängen. Dadurch wird vermieden, dass die Alternative nur aus der eigenen Position heraus bewertet wird.

Die Methode der **Externalisierung** schafft eine Distanz zur eigenen BATNA, indem sie imaginäre Beobachterperspektiven einführt. Eine typische Frage wäre: „Stellen Sie sich vor, ein neutraler Dritter würde Ihre Alternative bewerten – was würde er wahrnehmen, was wäre ihm unklar?“ Durch diese Intervention gelingt es, implizite Motive oder blinde Flecken sichtbarer zu machen und das Gespräch zu versachlichen.

Beispiel

Fall: In einem mittelständischen Unternehmen verhandeln die Abteilungen Controlling und Produktentwicklung über die Priorisierung eines geplanten Softwareprojekts. Während das Controlling auf Einhaltung des vorgegebenen Budgets pocht, besteht die Entwicklungsabteilung auf zusätzlichen Mitteln zur Qualitätssicherung. Die Gespräche verlaufen festgefahren – beide Seiten drohen indirekt mit Rückzug oder Eskalation auf die Geschäftsführungsebene.

Anwendung von BATNA: In der Mediation werden beide Seiten eingeladen, ihre Alternativen zur Verhandlungslösung zu formulieren. Die Produktentwicklung erwägt, das Projekt zu verschieben oder in reduzierter Form umzusetzen – allerdings mit klaren Risiken für Markterfolg und Teamstabilität. Das Controlling wiederum erkennt, dass ein Scheitern der Einigung zu interner Unzufriedenheit und Reputationsverlust führen könnte. Die Mediator:in nutzt zirkuläre Fragen, um die gegenseitige Wirkung der Alternativen sichtbar zu machen und hilft, realistische Handlungsoptionen zu vergleichen. In der Folge entsteht ein Vorschlag für ein Zwischenbudget mit externem Review nach drei Monaten – getragen von beiden Seiten als tragfähige Lösung.

BATNAs machen Verhandlungen erwachsen. Sie bieten keine Drohung, sondern **Orientierung**. Wer seine Alternativen kennt, ist verhandlungsfähig – und kann Lösungen

zustimmen, weil sie besser sind als der Rückzug, nicht weil er alternativlos erscheint.

In der systemischen Mediation ist die Arbeit mit BATNAs ein zentrales Instrument zur Klärung von Macht, Verantwortung und Entscheidungsfähigkeit – besonders dann, wenn komplexe Organisationen und vielschichtige Interessen aufeinandertreffen.

Anwendung des Harvard-Konzept in der 4-Phasen-Mediation

Die mediative Praxis arbeitet häufig mit einer viergliedrigen Prozessstruktur, die auch im Kontext des Harvard-Konzept fruchtbar gemacht werden kann:

- **Phase 1 (Themensammlung/Klärung):** Hier hilft das Prinzip „Menschen und Probleme trennen“, um überhaupt gemeinsam in den Dialog zu kommen.
- **Phase 2 (Interessen klären):** Das Prinzip „Fokus auf Interessen statt Positionen“ entfaltet hier seine größte Wirksamkeit. Systemisches Fragen unterstützt die Herausarbeitung von Bedürfnissen.
- **Phase 3 (Optionen entwickeln):** Die Entwicklung mehrerer Entscheidungsoptionen eröffnet Spielräume und unterstützt die gemeinsame Lösungsfindung.
- **Phase 4 (Vereinbarung):** Hier greifen „Objektive Kriterien“ sowie die Reflexion über BATNA/WATNA als strukturierende Elemente.

In der Praxis kann diese Struktur helfen, Gespräche zu entlasten, Denkblockaden zu vermeiden und Klarheit in Verhandlungsdynamiken zu bringen.

Systemische Interventionen entlang der Prinzipien

Systemische Interventionen machen die Prinzipien nicht nur anwendbar, sondern verbinden Struktur mit systemischer Haltung – sie machen sie erfahrbar und anschlussfähig. Typische Ansätze:

- **Spiegeln:** um implizite Botschaften hörbar zu machen
- **Zirkuläres Fragen:** um systemische Zusammenhänge zu beleuchten
- **Externalisieren:** um belastete Themen zu objektivieren. Dabei wird das Thema sprachlich aus der Person oder Beziehung herausgelöst und in eine beobachtbare Außenposition gebracht. Zum Beispiel wird nicht mehr gesagt: „Sie greifen mich ständig an“, sondern: „Es gibt eine Spannung im Gespräch, die sich immer wieder zeigt.“ Durch diesen Schritt kann das Problem als ein gemeinsames Drittes betrachtet werden, wodurch emotionale Entlastung und neue Denkansätze entstehen.
- **Visualisieren:** etwa von ZOPA-Räumen (also möglichen Übereinkunftsbereichen zwischen den Alternativen der Parteien) oder BATNA-Szenarien (konkret durchdachten Handlungsalternativen, falls keine Einigung gelingt)

- **Entscheidungsarchitekturen:** als strukturierende Impulse in der Vereinbarungsphase. Der Begriff beschreibt die bewusste Gestaltung der Rahmenbedingungen, unter denen Entscheidungen getroffen werden. Dazu gehören die Reihenfolge und Form der Bewertung von Optionen, der Umgang mit Kriterien und Unsicherheiten sowie der strukturelle Schutz vor vorschnellen Vereinbarungen. In der Mediation ermöglicht eine gut gestaltete Entscheidungsarchitektur den Beteiligten, tragfähige, reflektierte und anschlussfähige Entscheidungen zu treffen – etwa durch das vorherige Festlegen von Bewertungsmaßstäben oder durch das gestufte Einführen von Optionen in die Diskussion.

Diese Interventionen können entlang der Harvard-Prinzipien gezielt platziert werden und fördern Klarheit, Verbindung und Handlungssicherheit.

Die Verbindung zur systemischen Mediation

Der Begriff *systemische Mediation* bezeichnet eine Mediationsform, bei der die Dynamiken zwischen den Beteiligten als Teil eines größeren sozialen Systems betrachtet werden. Nicht nur individuelle Interessen, sondern auch Kontexte, Wechselwirkungen und Muster werden in die Betrachtung einbezogen. Dabei steht nicht nur das Lösen eines Konflikts im Fokus, sondern das Verstehen der Bedingungen, unter denen der Konflikt entstanden und aufrechterhalten wird.

Harvard liefert in diesem Kontext den strukturellen Rahmen (Prinzipien, Phasenlogik, Entscheidungsstrategie), während systemisches Denken Haltung, Beobachtungsperspektive und Interventionsformen bereitstellt. Beides ergänzt sich, z. B. durch zirkuläres Fragen bei der Klärung von Interessen oder durch externe Strukturierung in eskalierten Entscheidungssituationen.

Diese Verbindung ist keine Konkurrenz, sondern eine Erweiterung: Das Harvard-Konzept, ein weltweit anerkanntes Modell für interessenbasierte Verhandlungsführung, wird systemisch anschlussfähig, wenn es nicht nur als methodisches Gerüst verstanden wird, sondern als Gesprächsarchitektur, die Struktur und Sinn für die Beteiligten erzeugt. Das Harvard-Konzept, ein weltweit anerkanntes Modell für interessenbasierte Verhandlungsführung, wird systemisch anschlussfähig, wenn es nicht nur als Technik, sondern als Gesprächsarchitektur verstanden wird.

Ausblick und Einladung zur Anwendung

Die fünf Prinzipien des Harvard-Konzept bieten mehr als ein Verhandlungsrezept. Richtig eingesetzt, schaffen sie Klarheit, ermöglichen Augenhöhe und erweitern die Verantwortung der Beteiligten.

Für Mediator:innen, Coaches und Organisationsberater:innen bedeutet dies: Die Reflexion über Haltung, Verfahrensgestaltung und Entscheidungsarchitekturen ist ebenso wichtig wie die Kenntnis der Modelle.

Fragen wie „Welche Prinzipien vernachlässige ich in meiner Praxis?“ oder „Wie kann ich Entscheidungsoptionen und Alternativen in Organisationen strukturieren, ohne Druck aufzubauen?“ sind ein Ausgangspunkt für Weiterentwicklung – sowohl methodisch als auch in der inneren Haltung.

Wenn Sie dazu Austausch oder eine begleitete Fallreflexion wünschen, stehe ich Ihnen gern zur Verfügung.

Anhang A - Der Verhandlungsgedanke in der Mediation

Die Verhandlung in der Mediation kann als strukturierten Kommunikationsprozess beschrieben werden, der darauf abzielt, festgefahrene Konfliktkommunikation zu verändern. Die Mediation kann nicht nur Konflikte lösen, sondern auch Entwicklungspotenziale freisetzt, indem sie Kommunikationsprozesse transformiert und zukünftige Konflikte durch bessere Verständigung vermeidet. Dies steht im Einklang mit der konfliktsoziologischen Sicht, dass Verhandlungen soziale Prozesse sind, die auf Austausch und Wandel abzielen.

Verhandlungsbegriff

Hier, wie die *Konfliktsoziologie* den Begriff Verhandlung definiert:

Der Verhandlungsbegriff wird als ein Prozess verstanden, in dem verschiedene Parteien versuchen, ihre unterschiedlichen Interessen, Bedürfnisse und Ziele durch Kommunikation und Interaktion in Einklang zu bringen. Verhandlungen werden als soziale Mechanismen betrachtet, um Konflikte zu lösen oder zu transformieren, indem Kompromisse gefunden und Vereinbarungen getroffen werden.

Auch in der Mediation bezieht sich der Verhandlungsbegriff auf einen strukturierten Prozess, bei dem ein neutraler Dritter (der Mediator) die Parteien dabei unterstützt, durch Dialog und Verhandlung eine einvernehmliche Lösung ihres Konflikts zu finden. Hierbei stehen die Interessen und Bedürfnisse der Parteien im Vordergrund, und der Mediator fördert die Kommunikation und das Verständnis zwischen den Konfliktparteien.

Bei einer Verhandlung lassen sich typischerweise folgende Phasen beobachten:

1. **Vorbereitung:** Beide Seiten bereiten ihre Positionen, Interessen und Strategien vor. Informationen werden gesammelt und analysiert.
2. **Eröffnung:** Die Parteien treten in Kontakt und stellen ihre Positionen und Erwartungen vor. Ein gemeinsames Verständnis des Konflikts wird etabliert.
3. **Erkundung:** Die Parteien diskutieren detailliert ihre Interessen, Bedürfnisse und Standpunkte. Es werden Informationen ausgetauscht und Möglichkeiten für Lösungen erkundet.

4. **Kompromissfindung:** Die Parteien arbeiten an der Entwicklung von Lösungen und Kompromissen, die beide Seiten zufriedenstellen.
5. **Abschluss:** Eine Einigung wird erzielt und formell dokumentiert. Die Parteien einigen sich auf konkrete Schritte zur Umsetzung.
6. **Nachbereitung:** Die Umsetzung der getroffenen Vereinbarungen wird überwacht und gegebenenfalls nachjustiert. Feedback und Reflexion über den Verhandlungsprozess finden statt.

Diese Phasen sind flexibel und können je nach Kontext und Art der Verhandlung variieren.

Die allgemeinen Phasen der Verhandlung lassen sich zu einem 5-Phasen-Modell der Mediation formell zuordnen.

Verhandlungsphasen	5-Phasen-Modell der Mediation
Vorbereitung	Vorphase oder Auftragsklärung
- Details abstimmen	- Details zu weiteren Vorgehensweisen
- Informationen sammeln	- Bereitschaft zur Mediation klären
Eröffnung	Themenfindung oder Klärungsphase
- Kontaktaufnahme	- Perspektiven darlegen
- Positionen vorstellen	- Gesprächsthemen und Konfliktbereiche priorisieren
Erkundung	Interessenermittlung
- Detaillierte Diskussion	- Interessen der Beteiligten ermitteln
- Informationen austauschen	
Kompromissfindung	Lösungsoptionen
- Entwicklung von Lösungen	- Einigungsspielräume erarbeiten
- Kompromisse erarbeiten	
Abschluss	Abschlussvereinbarung
- Einigung erzielen	- Verhandlungsergebnisse festhalten
- Umsetzungsschritte festlegen	
Nachbereitung	Nachbereitung (nicht im 5-Phasen-Modell explizit enthalten)
- Umsetzung überwachen	- Reflexion und Feedback

Verhandeln auf zwei Ebenen

Verhandlungen spielen sich auf zwei zentralen Ebenen ab: der Substanzebene (Sachverhalt) und der Prozessebene (Verfahren). Diese Unterscheidung hilft zu verstehen, wie Verhandlungen strukturiert und durchgeführt werden, und ist entscheidend für effektives Verhandlungsmanagement.

Substanzebene (Sachverhalt)

Die Substanzebene bezieht sich auf den inhaltlichen Aspekt der Verhandlung: Worum geht es? Hier geht es um die spezifischen Themen, Anliegen und Forderungen, die die Parteien in die Verhandlung einbringen.

Beispiele für Substanzfragen:

- In einer Gehaltsverhandlung: Wie viel Gehaltserhöhung wird gefordert? Welche Leistungen oder Arbeitsbedingungen werden besprochen?
- In einer Vertragsverhandlung: Welche Vertragsbedingungen sollen geändert werden? Was sind die spezifischen Anforderungen und Angebote der Parteien?
- In einem Mediationskonflikt: Welche konkreten Probleme oder Missverständnisse müssen gelöst werden? Welche spezifischen Vorfälle oder Ereignisse sind strittig?

Merkmale der Substanzebene:

- Sachliche Informationsbeschaffung und -aufbereitung.
- Verständigung über gemeinsame Interessen und Zielvorstellungen.
- Kreative und innovative Lösungsansätze.
- Anwendung von sachlichen Argumenten und Verhandlungslogik.

Wichtige Aspekte der Substanzebene:

- Fakten und Daten: Konkrete Informationen, Zahlen und Fakten, die die Grundlage der Verhandlung bilden.
- Argumente und Beweise: Die logischen und sachlichen Gründe, die zur Unterstützung der eigenen Position vorgebracht werden.
- Ziele und Forderungen: Die spezifischen Ziele, die jede Partei erreichen möchte, und die Forderungen, die sie stellt.

Prozessebene (Verfahren)

Die Prozessebene bezieht sich auf den methodischen und verfahrensbezogenen Aspekt der Verhandlung: Wie wird mit der Substanz umgegangen? Hier geht es um die Art und Weise, wie die Verhandlung geführt wird, einschließlich der Kommunikationsmethoden, Strategien und Verfahrensregeln.

Beispiele für Prozessfragen:

- In einer Gehaltsverhandlung: Wie wird die Verhandlung strukturiert? Welche Schritte werden unternommen, um zu einer Einigung zu gelangen?
- In einer Vertragsverhandlung: Welche Verhandlungstaktiken werden eingesetzt? Wie wird die Verhandlung moderiert oder geleitet?
- In einem Mediationskonflikt: Welche Mediationsmethoden werden angewendet? Wie wird der Dialog zwischen den Parteien gefördert?

Merkmale der Prozessebene:

- Strategische Planung und Vorbereitung.
- Anwendung von Verhandlungstechniken und -taktiken.
- Effektive Kommunikation und aktives Zuhören.
- Aufbau von Beziehungen und Vertrauen zwischen den Verhandlungsparteien.

Wichtige Aspekte der Prozessebene:

- Kommunikationsmethoden: Wie wird kommuniziert? Welche Gesprächstechniken und Fragestellungen werden verwendet?
- Verhandlungsstrategien: Welche Taktiken und Strategien setzen die Parteien ein? Wie wird die Verhandlung geführt?
- Verfahrensregeln: Welche Regeln und Rahmenbedingungen gelten für die Verhandlung? Wie werden Entscheidungen getroffen und dokumentiert?

Bedeutung der Unterscheidung

Die Unterscheidung zwischen Substanz- und Prozessebene ist wichtig, weil sie unterschiedliche Aspekte der Verhandlung adressiert und beide Ebenen für eine erfolgreiche Verhandlung berücksichtigt werden müssen. Hier sind einige Gründe, warum diese Unterscheidung relevant ist:

- Klärung und Struktur: Durch die Trennung von Substanz- und Prozessebene können Verhandlungen klarer und strukturierter geführt werden. Dies hilft, Missverständnisse zu vermeiden und den Fokus zu behalten.
- Flexibilität und Anpassungsfähigkeit: Verhandlungsführer können flexibel zwischen beiden Ebenen wechseln, um auf neue Informationen oder Entwicklungen zu reagieren und den Verhandlungsprozess anzupassen.
- Effektive Kommunikation: Die Bewusstmachung der beiden Ebenen fördert eine effektivere Kommunikation, da die Parteien nicht nur über den Inhalt, sondern auch über den Ablauf der Verhandlung sprechen können.
- Konfliktlösung: In der Mediation und Konfliktlösung ermöglicht die Unterscheidung, sowohl die sachlichen Anliegen der Parteien als auch die methodischen Aspekte der Konfliktbewältigung zu adressieren, was zu nachhaltigeren Lösungen führen kann.

Verhandlungen spielen sich auf der Substanzebene und der Prozessebene ab. Die Substanzebene befasst sich mit den konkreten Inhalten und Anliegen der Verhandlung, während die Prozessebene die Methoden und Verfahren der Verhandlungsführung betrifft. Beide Ebenen sind entscheidend für den Erfolg einer Verhandlung und sollten bewusst und strategisch berücksichtigt werden.

Positionsbezogenes vs. sachbezogenes Verhandeln

Definitionen

- **Positionsbezogenes Verhandeln:** - Jeder Verhandlungspartner nimmt eine relativ feste Position im Gespräch ein und versucht diese so gut es geht zu verteidigen.“
- **Sachbezogenes Verhandeln:** - Ein Ansatz, der sich auf die zugrunde liegenden Interessen und Bedürfnisse konzentriert, statt auf die festen Positionen.

Vergleichstabelle

Kriterium	Positionsbezogenes Verhandeln	Sachbezogenes Verhandeln
Fokus	Feste Positionen und Forderungen	Interessen und Bedürfnisse
Ansatz	Konfrontativ, kompetitiv	Kooperativ, lösungsorientiert
Flexibilität	Gering	Hoch
Ergebnis	Win-Lose	Win-Win
Beziehung	Kann belastet werden	Wird gestärkt
Kommunikation	Verhandeln um feste Standpunkte	Offener Dialog zur Ermittlung von Interessen
Beispielstrategie	Hart verhandeln, wenig Spielraum für Kompromisse	Gemeinsame Problemlösung, Kreativität bei der Entwicklung von Optionen
Konfliktpotenzial	Hoch	Geringer

{class="UserTable"}

Beide Verhandlungsansätze haben ihre eigenen Stärken und Schwächen und sind in unterschiedlichen Kontexten nützlich. Die Wahl des Ansatzes sollte auf den spezifischen Umständen der Verhandlung und den Zielen der beteiligten Parteien basieren.

Bezug des 3. Axioms von Watzlawick auf positionsbezogenes Verhandeln

Das 3. Axiom von Watzlawick: „Die Natur einer Beziehung ist durch die Interpunktion der Kommunikationsabläufe seitens der Partner bedingt.“

Erklärung des Axioms:

- *Interpunktion* bezieht sich auf die subjektive Markierung von Anfang und Ende von Kommunikationsereignissen durch die Kommunikationspartner. Jeder Partner sieht sich oft als Reaktion auf das Verhalten des anderen und interpretiert seine Handlungen als Antwort auf das Verhalten des Gegenübers.
- Diese subjektive Interpretation und Strukturierung der Ereignisfolgen führt häufig zu Missverständnissen und Konflikten, weil jeder Partner die Ursache-Wirkung-Beziehung anders wahrnimmt.

Anwendung auf positionsbezogenes Verhandeln

Positionsbezogenes Verhandeln ist eine Verhandlungsart, bei der jede Partei eine feste Position einnimmt und versucht, diese zu verteidigen. Das 3. Axiom von Watzlawick erklärt, wie diese Verhandlungsart oft zu Konflikten und festgefahrenen Situationen führt:

1. Subjektive Wahrnehmung der Abfolge von Ereignissen:

- Jede Partei nimmt ihre eigene Position als gerechtfertigt und angemessen wahr, während sie die Position der anderen Partei als provozierend oder unangemessen ansieht.
- Beispiel: Partei A fordert eine Gehaltserhöhung und sieht dies als angemessene Reaktion auf ihre geleistete Arbeit. Partei B sieht die Forderung als übertrieben und als Versuch, die Verhandlung zu dominieren. Beide Parteien sehen ihre Reaktion als gerechtfertigt durch das Verhalten der anderen Partei.

2. Eskalation durch Interpunktion:

- Die Parteien interpretieren die Handlungen der anderen Seite als Angriff oder Provokation und reagieren entsprechend defensiv oder aggressiv.
- Beispiel: Partei A interpretiert eine Ablehnung ihrer Forderung durch Partei B als mangelnde Anerkennung ihrer Leistungen und reagiert daraufhin mit einer noch stärkeren Forderung. Partei B interpretiert diese verstärkte Forderung als Unnachgiebigkeit und reagiert ebenfalls härter.

3. Verhärtung der Positionen:

- Die subjektive Interpunktion der Ereignisfolgen führt zu einer Verstärkung der eigenen Position und einer Ablehnung der Position der anderen Partei. Jede Partei sieht sich als Opfer der Situation und gibt der anderen Partei die Schuld für den Konflikt.

- Beispiel: Partei A geht davon aus, dass Partei B mit ihrer ablehnenden Haltung den Konflikt verschärft hat, während Partei B glaubt, dass Partei A unvernünftige Forderungen stellt und dadurch den Konflikt verursacht.

Erklärung der Verhandlungsart durch das 3. Axiom

Konfliktverständnis: Das 3. Axiom verdeutlicht, dass positionsbezogenes Verhandeln häufig zu einer Eskalation von Konflikten führt, weil jede Partei die Ursache-Wirkungs-Beziehung auf andere Art interpretiert. Diese unterschiedlichen Interpunktionsmuster verstärken die Wahrnehmung, dass die eigene Position gerechtfertigt und die andere Partei schuld an der Eskalation ist.

Kommunikationsdynamik: Positionsbezogenes Verhandeln wird durch ein fehlerhaftes Verständnis der Kommunikationsdynamik erschwert. Jede Partei sieht ihre Reaktionen als gerechtfertigte Antwort auf das Verhalten der anderen Partei, was zu einem Teufelskreis von Aktionen und Reaktionen führt, die den Konflikt weiter verschärfen.

Verhandlungsergebnisse: Die starre Haltung der Parteien und die fehlende Bereitschaft, die Perspektive der anderen Partei zu verstehen, führen oft zu suboptimalen Verhandlungsergebnissen oder sogar zum Scheitern der Verhandlungen.

Fazit

Verhandlungen sind ein wesentlicher Bestandteil der Mediation und spielen sich auf zwei Ebenen ab: der *Substanzebene* und der *Prozessebene*. Während *positionsbezogenes Verhandeln* oft zu Konfrontationen und festgefahrenen Situationen führt, zielt *sachbezogenes Verhandeln* darauf ab, die zugrunde liegenden Interessen zu verstehen und kreative, kooperative Lösungen zu finden. Ein tiefes Verständnis der Kommunikationsdynamik, einschließlich der Interpunktion von Ereignisfolgen, ist entscheidend für erfolgreiche Verhandlungen und nachhaltige Konfliktlösungen.

Das *3. Axiom von Watzlawick* erklärt, warum positionsbezogenes Verhandeln oft zu Konflikten und festgefahrenen Situationen führt. Die unterschiedliche Interpunktion der Ereignisfolgen durch die Parteien führt zu Missverständnissen, Eskalationen und einer Verstärkung der Positionen. Ein besseres Verständnis der Kommunikationsdynamik und der subjektiven Wahrnehmung der Ereignisse kann helfen, solche Konflikte zu vermeiden und konstruktivere Verhandlungsmethoden zu fördern.

Sachbezogenes Verhandeln dagegen zielt darauf ab, die Zusammenarbeit zu fördern, indem es die zugrunde liegenden Interessen beider Parteien berücksichtigt und kreative Lösungen findet, die für alle Beteiligten vorteilhaft sind. Im Gegensatz dazu konzentriert sich positionsbezogenes Verhandeln auf das Durchsetzen fester Forderungen, was oft zu Konfrontationen und unbefriedigenden Ergebnissen führt.

Anhang B - Kooperative und kompetitive Verhandlungstechniken in der Mediation

In der Mediation ist die Wahl der Verhandlungstechnik entscheidend für den Erfolg des Verhandlungsprozesses. Mediatoren und Konfliktparteien stehen vor der Entscheidung, ob sie einen kooperativen oder kompetitiven Verhandlungsstil anwenden. Beide Ansätze bieten unterschiedliche Herangehensweisen und können je nach Situation und Zielsetzung unterschiedlich effektiv sein. In diesem Artikel beleuchten wir die Leitgedanken der Verhandlung und erläutern die Unterschiede zwischen kooperativen und kompetitiven Verhandlungskonzepten. Außerdem werden die Prinzipien des „Feilschens“ als Beispiel für kompetitives Verhandeln und das „Harvard-Konzept“ als Beispiel für kooperatives Verhandeln näher erläutert. Abschließend zeigen wir, was das integrative Verhandeln mehr bietet als das Harvard-Prinzip und stellen eine Übersicht der Verhandlungstechniken im Kontext der Phasen der Mediation dar.

Leitgedanken bei einer Verhandlung: Kooperativ versus kompetitiv

Verhandlungen können grundsätzlich auf zwei Arten geführt werden: kooperativ oder kompetitiv. Beide Ansätze haben ihre eigenen Leitgedanken und Prinzipien, die die Art und Weise bestimmen, wie die Parteien miteinander interagieren und nach Lösungen suchen.

- **Kooperatives Verhandeln:**
 - **Interessenbasiertes Verhandeln:** Hierbei konzentrieren sich die Parteien auf ihre zugrunde liegenden Interessen statt auf festgefahrene Positionen. Das Ziel ist es, eine Lösung zu finden, die für beide Seiten vorteilhaft ist (Win-Win).
 - **Integratives Verhandeln:** Geht noch einen Schritt weiter, indem es den „Verhandlungskuchen“ vergrößert. Es werden neue Optionen und Möglichkeiten geschaffen, die den Nutzen für alle Beteiligten maximieren.
- **Kompetitives Verhandeln:**
 - **Positionales Verhandeln:** Bei diesem Ansatz geht es darum, die eigene Position durchzusetzen, oft auf Kosten der anderen Partei. Der Verhandlungsprozess wird eher als Nullsummenspiel betrachtet, bei dem ein Gewinn der einen Seite einen Verlust der anderen bedeutet.

Kooperatives und kompetitives Verhandeln: Merkmale, Vor- und Nachteile

Kooperatives Verhandeln:

- **Merkmale:**
 - **Fokus auf Interessen** statt Positionen.
 - **Offene Kommunikation** und **Transparenz**.

- **Kreative Problemlösung** durch gemeinsames Entwickeln von Optionen.
- **Langfristige Orientierung** mit dem Ziel, Beziehungen zu stärken.
- **Vorteile:**
 - Führt häufig zu nachhaltigen und stabilen Vereinbarungen.
 - Stärkt die Beziehung zwischen den Parteien.
 - Höhere Zufriedenheit durch Lösungen, die den wahren Bedürfnissen gerecht werden.
- **Nachteile:**
 - Erfordert Zeit und Geduld, um tiefere Interessen zu identifizieren.
 - Kann schwieriger sein, wenn eine Partei nicht kooperieren möchte.
 - In Machtungleichgewichten schwerer umsetzbar.

Kompetitives Verhandeln:

- **Merkmale:**
 - **Festhalten an Positionen.**
 - **Taktisches Vorgehen** und Einsatz von Druckmitteln.
 - **Zurückhalten von Informationen** zur eigenen Vorteilssicherung.
 - **Kurzfristige Orientierung** mit dem Ziel, maximale Gewinne zu erzielen.
- **Vorteile:**
 - Kann effektiv sein, wenn eine schnelle Lösung oder klare Positionen gefragt sind.
 - Funktioniert gut in einmaligen Verhandlungen, bei denen die Beziehung zur Gegenseite weniger wichtig ist.
 - Weniger komplex und zeitintensiv.
- **Nachteile:**
 - Kann zu verhärteten Fronten und einem angespannten Verhandlungsverlauf führen.
 - Gefährdet langfristige Beziehungen und Kooperationen.
 - Risiko einer Win-Lose-Situation, bei der eine Partei unzufrieden bleibt.

Feilschen: Ein Beispiel für kompetitives Verhandeln

Das „Feilschen“ ist ein klassisches Beispiel für kompetitives Verhandeln. Hier geht es darum, durch taktisches Manövrieren und hartes Verhandeln den besten Preis oder die besten Bedingungen für sich herauszuholen.

- **Prinzipien:**
 - **Fokus auf Positionen:** Beide Parteien legen ihre Positionen (z.B. Preisvorstellungen) fest und versuchen, den anderen zu Zugeständnissen zu bewegen.
 - **Taktisches Vorgehen:** Durch Drohungen, Ultimaten oder das selektive Teilen von Informationen wird versucht, die Gegenseite zu beeinflussen.

- **Kompromisse als Strategie:** Oft wird ein Kompromiss angestrebt, der irgendwo zwischen den Ausgangspositionen liegt.
- **Beispiel:** In einer Verhandlung über den Kauf eines Autos könnte der Käufer einen niedrigen Preis anbieten, während der Verkäufer einen hohen Preis fordert. Beide Seiten versuchen, den Preis so weit wie möglich in ihre Richtung zu drücken, bevor sie sich auf einen Kompromiss einigen.

Harvard-Konzept: Ein Beispiel für kooperatives Verhandeln

Das Harvard-Konzept, ein weltweit anerkanntes Modell für interessenbasierte Verhandlungsführung, ist ein Paradebeispiel für kooperatives Verhandeln, das auf den Prinzipien des interessenbasierten Verhandels aufbaut.

- **Prinzipien:**
 - **Trennung von Person und Problem:** Persönliche Angriffe werden vermieden, und der Fokus liegt auf der Sachebene.
 - **Fokus auf Interessen:** Statt auf Positionen zu beharren, wird nach den zugrunde liegenden Interessen beider Parteien gesucht.
 - **Entwicklung von Optionen:** Gemeinsam werden kreative Lösungsansätze erarbeitet, die für beide Seiten vorteilhaft sind.
 - **Objektive Kriterien:** Lösungen basieren auf fairen, externen Standards, um subjektive Verzerrungen zu vermeiden.
- **Beispiel:** In einer Mediation über eine Gehaltserhöhung könnte der Arbeitgeber anfangs ablehnend sein. Durch das Harvard-Konzept wird jedoch ermittelt, dass der Arbeitnehmer nicht nur mehr Geld, sondern auch mehr Anerkennung und Entwicklungsmöglichkeiten sucht. Eine Lösung könnte dann in einer Kombination aus Gehaltserhöhung und Fortbildungsmöglichkeiten liegen.

Integratives Verhandeln: Mehr als das Harvard-Prinzip

Das integrative Verhandeln geht über das Harvard-Prinzip hinaus, indem es aktiv nach Möglichkeiten sucht, den Verhandlungsspielraum zu erweitern und neue Werte zu schaffen.

- **Erweiterung des Verhandlungsspielraums:** Anstatt sich nur auf die bestehenden Interessen zu konzentrieren, wird versucht, neue Optionen zu entwickeln, die den Gesamtnutzen für beide Seiten erhöhen.
- **Kreative Problemlösung:** Der Prozess fördert eine besonders kreative Herangehensweise, um innovative Lösungen zu finden, die bisher nicht in Betracht gezogen wurden.
- **Langfristige Orientierung:** Es wird darauf geachtet, dass die gefundenen Lösungen nicht nur kurzfristig funktionieren, sondern auch langfristig Bestand haben und zukünftige Kooperationen fördern.

Unterschiedliche Verhandlungstechniken von Mediatoren und Medianten

Die Verhandlungstechniken, die von Mediatoren und Medianten verwendet werden, unterscheiden sich oft erheblich voneinander. Medianten neigen in der Regel dazu, kompetitive Verhandlungstechniken anzuwenden. Sie kommen oft mit festgefahrenen Positionen in die Mediation und versuchen, ihre eigenen Interessen durchzusetzen. Der Mediator hingegen verfolgt das Ziel, die Medianten in Richtung kooperativen Handelns zu bewegen, um nachhaltige und für beide Seiten vorteilhafte Lösungen zu finden.

Mittel des Mediators zur Förderung kooperativer Verhandlungstechniken

Übersicht der Verhandlungstechniken im Kontext der Phasen der Mediation

Nachfolgend eine Übersicht über die Anwendung von kooperativen und kompetitiven Verhandlungstechniken in den verschiedenen Phasen der Mediation:

Phasen der Mediation	Kooperative Verhandlungstechniken	Kompetitive Verhandlungstechniken
Kontraktphase - Kontaktaufnahme, Auftragsklärung	- Vertrauensaufbau: Offene Kommunikation zur Schaffung einer kooperativen Atmosphäre. - Erklärung der Ziele: Betonung gemeinsamer Interessen und Vorteile.	- Festlegung von Positionen: Klare Definition der eigenen Forderungen. - Einsatz von Druckmitteln: Nutzung von Einfluss, um günstige Rahmenbedingungen zu schaffen.
Klärungsphase - Perspektivdarstellung, Konflikterhellung	- Interessenfokus: Identifikation und Analyse der zugrunde liegenden Interessen. - Aktives Zuhören: Unterstützung des gegenseitigen Verständnisses durch offene Gespräche.	- Position verteidigen: Beharren auf der eigenen Position, um Zugeständnisse zu vermeiden. - Selektive Informationsfreigabe: Strategisches Zurückhalten von Informationen.
Kreationsphase - Lösungsmöglichkeiten, Auswahl und Vereinbarung	- Gemeinsame Problemlösung: Entwicklung von Win-Win-Lösungen durch kreatives	- Ultimaten setzen: Aufbau von Druck durch das Stellen von Ultimaten.

Phasen der Mediation	Kooperative Verhandlungstechniken	Kompetitive Verhandlungstechniken
	Brainstorming. - Objektive Kriterien: Nutzung von externen Standards zur Bewertung von Optionen.	- Manipulation von Optionen: Präsentation von Optionen zur Stärkung der eigenen Position.

Fazit

In der Mediation stehen Mediatoren und Konfliktparteien vor der Wahl zwischen kooperativen und kompetitiven Verhandlungstechniken. Während das Harvard-Prinzip und integratives Verhandeln nachhaltige und kreative Lösungen fördern, kann in bestimmten Situationen auch der kompetitive Ansatz von Nutzen sein. Medianten neigen oft zu kompetitiven Verhandlungstechniken, während der Mediator bestrebt ist, sie in Richtung kooperativer Ansätze zu führen. Eine sorgfältige Auswahl der Verhandlungstechniken und ihre Anpassung an die jeweilige Phase der Mediation sind entscheidend, um zu erfolgreichen und langfristig tragfähigen Ergebnissen zu gelangen.

Kontakt:

Dr. Swetoslaw Beltschew – Konfliktbegleitung

E-Mail: mediator@sweti.de

Webseite: mediator.sweti.de

Dresden & Umgebung – auf Wunsch auch online

Wir sind für Sie da. Kostenlos starten. Vertraulich bleiben.